

**Nr. 223 Anordnung des Reichskriegsministers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht. 10.
September 1935**

R 43 II/426, Bl. 22 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

[Stellung der zivilen Wehrmachtbediensteten zur NSDAP]

Einschreiben!

An

den Herrn Oberbefehlshaber des Heeres,
den Herrn Oberbefehlshaber der Kriegsmarine,
den Herrn Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe.

Nachdem durch das Wehrgesetz das Verhältnis der Soldaten zu der NSDAP, ihren Gliederungen und Verbänden klagestellt ist, ordne ich für die Beamten, Angestellten und Arbeiter der Wehrmacht aufgrund des § 26,4 des Wehrgesetzes² folgendes an:

1. Den Beamten, Angestellten und Arbeitern der Wehrmacht ist die Zugehörigkeit zur NSDAP, ihren Gliederungen und den ihr angeschlossenen Verbänden gestattet. Die Zugehörigkeit der Beamten und Angestellten der Wehrmacht zu SA, SS, NSKK und HJ (einschließlich des Jungvolkes, des Bundes Deutscher Mädel und der Jungmädel) ist jedoch entsprechend meiner Verfügung vom 3. 7. 1934 L II A 361/34 geh.³ nicht möglich⁴.

2. So sehr ich die Zugehörigkeit von Beamten, Angestellten und Arbeitern der Wehrmacht zur NSDAP, bzw. ihren Gliederungen und Verbänden begrüße, so muß mit Rücksicht auf die starke dienstliche Inanspruchnahme jedes Einzelnen vermieden werden, daß den Angehörigen der Wehrmacht aus ihrer gleichzeitigen Zugehörigkeit zur Partei und deren Organisationen Pflichten erwachsen, die ihre Kräfte über Gebühr in Anspruch nehmen. Aus diesem Grunde ordne ich grundsätzlich an, daß die Übernahme eines Amtes in der Partei, bzw. einer ihrer Gliederungen oder einem der ihr angeschlossenen Verbände durch Beamte, Angestellte und Arbeiter der Wehrmacht verboten ist. Ausgenommen hiervon sind Ämter in der Deutschen Arbeitsfront, Abt. Wehrmacht. Weitere grundsätzliche Ausnahmen sind nicht möglich. Einzelausnahmen bedürfen meiner Genehmigung; sie sind nur in besonders dringenden Fällen zu beantragen.

Dementsprechend haben Beamte, Angestellte und Arbeiter der Wehrmacht, die ein Amt in der Partei, bzw. einer ihrer Gliederungen oder einem der ihr angeschlossenen Verbände innehaben, die in Frage kommende Parteidienststelle unter Berufung auf diesen Befehl um Entbindung von ihrem Amt zu bitten.

Der Reichsbund der Wehrmachtsbeamten gehört nicht zu den der Partei angeschlossenen Verbänden.

¹ Abschriften gingen an StdF, RIM, StSRk, Adj. der WM beim Führer und Reichskanzler, Reichsbund der WM-Beamten, Abt. WM der DAF. Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 198, 203. Vgl. ABSOLON III S. 49, 368.

² Wortlaut s. Dok. Nr. 198 Anm. 3.

³ S. Dok. Nr. 203 Anm. 3.

⁴ Den Angestellten der Wehrmacht wurde die Zugehörigkeit zu SA, SS, NSKK und HJ dann mit Erlaß vom 15. 3. 37 gestattet; ABSOLON III S. 55.

3. Für die Erledigung dienstlicher Vorkommnisse ist allein der Wehrmachtsdienstweg zulässig. Die Pflicht zur Verschwiegenheit über dienstliche Vorgänge besteht auch gegenüber der Partei.

4. Die Verletzung dienstlicher Pflichten wird im Dienststrafverfahren abgeurteilt. Nach Abschluß des dienstlichen Verfahrens gegen ein Parteimitglied ist der Tatbestand und die Entscheidung der disziplinarischen Stelle der zuständigen Parteidienststelle mit der Anfrage zu übermitteln, ob die Eröffnung eines parteigerichtlichen Verfahrens beabsichtigt ist. Beabsichtigt die Partei die Eröffnung eines Verfahrens, so ist meine Genehmigung zur Aussage, bzw. zu einer eventuellen Vorlage der Dienststrafakten an das Parteigericht einzuholen⁵.

von Blomberg

⁵ Eine analoge Regelung war auch schon im ersten Entwurf dieser AnO vom 15. 5. 35 enthalten; R 43 II/426, Bl. 15–17; vgl. Dok. Nr. 203 Anm. 4. Gegenüber dem StdF hatte der RKrM sie dort wie folgt begründet: „Im Interesse der notwendigen klaren Abgrenzung erscheint [...] die Feststellung geboten, daß die den Beamten, Angestellten und Arbeitern aus ihrem Dienstverhältnis zur Wehrmacht erwachsenden Pflichten gegenüber den Pflichten als Parteigenosse den Vorrang haben und daß für *dienstliche* Vorkommnisse ausschließlich der Wehrmachtsdienstweg zuständig ist. Die auf den Führer und Reichskanzler als ihren obersten Befehlshaber vereidigte Wehrmacht beansprucht in voller Erkenntnis der ihr hieraus erwachsenden Verpflichtung für sich das Recht, selbst darüber zu wachen, daß ihre Angehörigen sich hinsichtlich unbedingter Zuverlässigkeit und Gefolgschaftstreue von niemandem überbieten lassen. Aus dieser Überzeugung heraus ist auch der letzte Teil der Verfügung getroffen. Danach sollen parteigerichtliche Verfahren gegen Beamte, Angestellte und Arbeiter der Wehrmacht, soweit es sich um die Verletzung dienstlicher Pflichten handelt, nicht zulässig sein, und soweit außerdienstliche Verstöße gegen die Pflichten als Parteigenosse vorliegen, erst nach Abschluß eines etwaigen dienstlichen Verfahrens und nur mit meiner Zustimmung stattfinden.“ Lammers trug Hitler die bereits verkündete AnO am 24. 9. 35 nachträglich vor, dieser erklärte sich mit ihr einverstanden; R 43 II/426, Bl. 23.

Zitierhinweis

Nr. 223 Anordnung des Reichskriegsministers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht. 10. September 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d223>